

Оферта на оказание услуг «ВкусАпп»

Настоящий документ представляет собой предложение сервиса Ресторану заключить Договор на оказание услуг сервиса на изложенных ниже условиях.

1. Термины и определения

1.1. В настоящей Оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:

- **Исполнитель** - Индивидуальный предприниматель Филиппов Николай Афанасьевич (ОГРНИП 323140000056391, ИНН143514633478), являющийся правообладателем Сервиса и оказывающий Ресторану услуги на условиях настоящей Оферты.
- **Акцепт Оферты** - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в разделе 6 настоящей Оферты.
- **Сервис «ВкусАпп»** – программно-аппаратный комплекс, доступный в мессенджере Telegram в виде чат-бота с именем пользователя @Vkusappbot, предоставляющий Пользователям возможность оформлять Заказы, а Ресторанам — принимать и обрабатывать такие Заказы через личный кабинет.
- **Ресторан** — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приготовлению и/или реализации Товаров, осуществившие Акцепт настоящей Оферты и являющиеся заказчиком Услуг по заключенному Договору.
- **Договор** — договор между Рестораном и Исполнителем на оказание Услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.
- **Услуги** — комплекс услуг, оказываемых Исполнителем Ресторану с использованием Сервиса, включая, но не ограничиваясь, предоставление доступа к личному кабинету, размещение Материалов, обработку Заказов, а также оказание услуг продвижения.
- **Пользователь** — физическое лицо, использующее Сервис для целей оформления Заказов.
- **Заказ** — оформленный Пользователем на Сервисе заказ на приобретение Товара и, при необходимости, услуги Доставки.
- **Товар** — пищевая продукция и напитки (за исключением алкогольных), предлагаемые Рестораном к приобретению через Сервис.
- **Материалы** — информационные материалы, предоставляемые Рестораном для размещения на Сервисе, включая информацию о Ресторане, Товарах, их стоимости, акциях, а также иную информацию, необходимую для оформления Заказа.
- **Доставка** — услуга по доставке Товара Пользователю, оказываемая Рестораном самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
- **Данные статистики** — сводные данные, формируемые Сервисом, о количестве и стоимости Заказов, иных действиях Пользователей и Ресторана, связанных с использованием Сервиса.
- **Пользовательское соглашение** — правила использования Сервиса для Пользователей, размещенный в сервисе.
- **Оферта** – настоящий документ «Оферта на оказание услуг «ВкусАпп»».

1.2. Толкование не определенных в п. 1.1 Оферты терминов производится в соответствии с текстом Оферты, а при отсутствии однозначного толкования — в соответствии с

законодательством Российской Федерации и сложившейся практикой использования в сети Интернет.

2. Предмет Оферты

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Ресторану доступ к платформе «ВкусАпп» в мессенджере Telegram и оказывать сопутствующие услуги, а Ресторан обязуется их принимать. Оплата Услуг осуществляется Рестораном в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящей Оферты.

2.2. В рамках предоставляемого доступа к платформе Исполнитель оказывает Ресторану следующие основные услуги:

2.2.1. Размещение и актуализация информационных материалов Ресторана (ассортимент, цены, акции, контактные данные) в интерфейсе чат-бота «ВкусАпп»;

2.2.2. Техническое обеспечение приема и передачи Ресторану Заказов, оформленных Пользователями через чат-бот «ВкусАпп».

3. Порядок оказания Услуг

3.1. Для вступления Договора в силу и получения Рестораном доступа к функционалу платформы, Ресторан обязан совершить действия по Акцепту Оферты, предусмотренные разделом 6, которые включают в себя, в том числе, предоставление через личный кабинет всех необходимых Материалов (информации о Товарах, ценах, контактных и иных данных) для подключения к платформе.

3.2. Ресторан самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за содержание, достоверность и соответствие законодательству предоставленных Материалов, а также за их своевременное обновление.

3.3. Исполнитель вправе запросить внесение изменений в Материалы, а также отказать в их размещении или приостановить оказание Услуг, если Материалы или их часть не соответствуют условиям Оферты, требованиям законодательства или вводят Пользователей в заблуждение.

3.4. Подтверждение и выполнение Заказов

3.4.1. Информация о каждом новом Заказе (состав, стоимость, контактные данные Пользователя, адрес доставки) передается Ресторану через интерфейс чат-бота «ВкусАпп» для ресторанов.

3.4.2. Ресторан обязан самостоятельно и своевременно отслеживать поступление новых Заказов и в установленные Рестораном в личном кабинете сроки подтверждать их принятие к исполнению либо отклонять.

3.4.3. Все обязательства, связанные с качеством Товара, его соответствием Заказу и сроками доставки, возникают непосредственно между Рестораном и Пользователем. Ресторан самостоятельно несет перед Пользователем всю ответственность за ненадлежащее исполнение этих обязательств.

3.5. Для целей расчета стоимости Услуг и формирования отчетности используются данные статистики, формируемые платформой «ВкусАпп».

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать Ресторану услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.

4.1.2. Обеспечивать Ресторану доступ к данным статистики через личный кабинет на платформе.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Приостанавливать работу платформы для проведения необходимых технических работ.

4.2.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

- нарушения Рестораном сроков оплаты услуг;
- неоднократных жалоб Пользователей на качество товаров или доставки;
- предоставления Рестораном недостоверной информации;
- неоднократного нарушения условий настоящей Оферты.

4.2.3. Размещать рядом с материалами Ресторана дополнительную информацию (отзывы, рейтинги, справочные материалы).

4.2.4. Использовать наименование и товарные знаки Ресторана в рекламных целях на платформе.

4.3. Ресторан обязуется:

4.3.1. Своевременно предоставлять актуальную информацию о товарах и ценах.

4.3.2. Поддерживать достоверность и полноту размещенных материалов.

4.3.3. Незамедлительно обновлять информацию при изменении ассортимента или цен.

4.3.4. Соблюдать установленные сроки оплаты услуг.

4.3.5. Обеспечивать надлежащее качество товаров и своевременность доставки.

4.3.6. Не размещать в составе заказов рекламные материалы без согласования с Исполнителем.

4.4. Ресторан вправе:

4.4.1. Получать доступ к статистике продаж через личный кабинет.

4.4.2. Вносить изменения в размещенные материалы через личный кабинет.

4.4.3. Отказаться от исполнения Договора при несогласии с изменениями Оферты, уведомив Исполнителя в 7-дневный срок.

5. Стоимость услуг, порядок приемки услуг и расчетов

5.1. Общий принцип вознаграждения

Вознаграждение Исполнителя за оказание услуг по настоящему Договору складывается из:

- комиссии с каждого Заказа, оформленного Пользователем через Сервис;

- платы за дополнительные услуги продвижения, указанные в п.5.5 настоящего Договора.

5.2. Льготный период

5.2.1. В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты Акцепта настоящего Договора (далее – «Льготный период») комиссия с каждого Заказа не взимается и составляет 0% (Ноль процентов) от его стоимости при условии, что Ресторан активно участвует в

продвижении Сервиса путем регулярной публикации в своем меню эксклюзивных для «ВкусАпп» акций.

5.2.2. Под эксклюзивными акциями понимаются специальные предложения (включая, но не ограничиваясь: скидки на товары или категории товаров, подарки к заказу, бесплатная доставка, условия участия в розыгрышах и т.п.), которые доступны Пользователям исключительно при оформлении Заказа через Сервис «ВкусАпп» и не дублируются в полном объеме акции Ресторана в других сервисах доставки, социальных сетях и на собственных ресурсах.

5.2.3. В случае отсутствия эксклюзивных акций, предусмотренных п. 5.2.2, в течение более 14 (четырнадцати) календарных дней подряд, Исполнитель вправе досрочно прекратить действие Льготного периода, уведомив об этом Ресторан. В этом случае комиссия начинает применяться с даты, указанной в уведомлении. 5.2.4. Положение пункта 5.2.1 не распространяется на дополнительные услуги продвижения, которые оказываются на возмездной основе в течение всего срока действия Договора, включая Льготный период.

5.3. Установление комиссии после льготного периода

5.3.1. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания Льготного периода Исполнитель направляет Ресторану уведомление на электронную почту, которое содержит:

- дату окончания Льготного периода;
- размер комиссии, который будет применяться с даты окончания Льготного периода (от 4% стоимости Заказа);
- проект дополнительного соглашения или гиперссылку на актуальную оферту с новыми условиями.

5.3.2. Комиссия считается установленной с даты окончания Льготного периода при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- Стороны подписали дополнительное соглашение к Договору;
- Пользователь совершил конклюдентные действия, однозначно свидетельствующие о согласии с новым размером комиссии (например, оформление первого платного Заказа после окончания Льготного периода).

5.4. Специальные и индивидуальные условия

5.4.1. Исполнитель вправе предлагать Ресторану индивидуальные условия сотрудничества, включая, но не ограничиваясь, сохранение нулевой комиссии или ее пониженный размер.

5.4.2. Основанием для применения специальных условий могут являться:

- объем заказов, генерируемых Пользователем;
- активное участие Пользователя в платных услугах продвижения;
- стратегическая важность Пользователя для развития Сервиса;
- иные условия, определяемые Исполнителем по своему усмотрению.

5.4.3. Специальные условия оформляются дополнительным соглашением к Договору.

5.5. Дополнительные платные услуги продвижения

5.5.1. Исполнитель предоставляет Ресторану следующие дополнительные платные услуги:

- приоритетное размещение в верхней части списка ресторанов;
- размещение в специальных подборках и промо-блоках Сервиса;
- участие в рекламных кампаниях на главных экранах приложения;
- рассылка сообщений и рекламных уведомлений Пользователям Сервиса от имени

Ресторана через каналы коммуникации Сервиса (внутри приложения, push-уведомления, email-рассылки и иные способы); - иные виды продвижения по согласованию Сторон;

5.5.2. Стоимость, сроки и условия оказания дополнительных услуг определяются в соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя, размещенным в личном кабинете Пользователя, и/или дополнительными соглашениями Сторон.

5.5.3. Оплата дополнительных услуг осуществляется на 100% предоплатой на основании счета, выставляемого Исполнителем.

5.5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия оказания дополнительных услуг, включая их стоимость, уведомив Пользователя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу.

5.6. Порядок расчетов по комиссии с Заказов

5.6.1. Комиссия, подлежащая уплате по итогам Отчетного периода, рассчитывается Исполнителем автоматически на основании данных Сервиса.

5.6.2. Не позднее 5-го (пятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным периодом, Исполнитель формирует и направляет Ресторану:

- Счет на оплату;
- Акт об оказании услуг;
- Отчет с детализацией Заказов.

5.6.3. Ресторан оплачивает Счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного пакета документов (п. 5.6.2).

5.6.4. Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Рестораном в полном объеме, указанном в Акте и Отчете, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта и Отчета Ресторан не направил Исполнителю мотивированные письменные возражения.

5.6.5. По истечении указанного в п. 5.6.4 срока, претензии Ресторана по количеству (объему) и стоимости Услуг, оказанных в соответствующем Отчетном периоде, не принимаются.

5.7. Порядок расчетов по дополнительным услугам продвижения

5.7.1. Оплата дополнительных услуг продвижения осуществляется на 100% предоплатой на основании счета, выставляемого Исполнителем.

5.7.2. Оказание дополнительных услуг начинается только после поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

5.8. Общие положения о расчетах

5.8.1. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Рестораном в российских рублях в безналичном порядке.

5.8.2. Ресторан считается исполнившим обязательство по оплате с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. Акцепт Оферты и заключение Договора

6.1. Ресторан принимает условия настоящей Оферты (совершает Акцепт) путем совершения одного из следующих действий:

6.1.1. Подтверждения и выполнения первого заказа, поступившего через платформу «ВкусАпп».

6.1.2. Оплаты любого из счетов, выставленных Исполнителем в рамках настоящей Оферты;

6.2. Совершение любого из указанных действий означает полное и безоговорочное принятие Рестораном всех условий настоящей Оферты.

6.3. Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты с момента совершения Рестораном любого из действий, указанных в п. 6.1 настоящей Оферты.

7. Срок действия и изменение Оферты

7.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в чат-боте «ВкусАпп» и действует до отзыва Исполнителем.

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Оферты в чат-боте «ВкусАпп», если иной срок не указан непосредственно в тексте изменений.

7.3. При существенном изменении условий Оферты Исполнитель уведомляет Ресторан не менее чем за 10 календарных дней до вступления изменений в силу через доступные каналы коммуникации (личный кабинет, электронную почту, чат-бот).

7.4. Если Ресторан не согласен с изменениями, он вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив уведомление Исполнителю до даты вступления изменений в силу.

8. Срок действия и изменение Договора

8.1. Договор заключается между Сторонами на условиях настоящей Оферты в момент ее Акцепта Рестораном и регулируется статьей 438 Гражданского кодекса РФ.

8.2. Договор действует с момента Акцепта Оферты и до полного исполнения Сторонами своих обязательств, если иное не предусмотрено настоящей Офертой.

8.3. Все изменения, вносимые Исполнителем в Оферту в установленном порядке, автоматически становятся частью заключенного Договора с момента вступления таких изменений в силу.

8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, договорные отношения прекращаются с даты вступления отзыва в силу. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, возникшие в период его действия.

9. Расторжение Договора

9.1. Договор может быть расторгнут:

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время;

9.1.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке при нарушении Рестораном условий настоящей Оферты;

9.1.3. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, включая обязательства по оплате оказанных Услуг и соблюдению конфиденциальности.

9.3. В случае расторжения Договора все взаиморасчеты между Сторонами подлежат завершению в течение 20 рабочих дней с даты расторжения

10. Гарантии

10.1. Исполнитель прилагает коммерчески оправданные усилия для обеспечения стабильной работы платформы, но не гарантирует ее бесперебойную и безошибочную работу.

10.2. Акцептуя Оферту, Ресторан гарантирует:

- 10.2.1. Достоверность предоставленных при регистрации данных;
- 10.2.2. Наличие необходимых прав и полномочий для заключения Договора;
- 10.2.3. Полное понимание условий Оферты и последствий ее принятия;
- 10.2.4. Законность оборота товаров, информация о которых размещается на платформе;
- 10.2.5. Соблюдение прав третьих лиц при использовании размещаемых материалов.

11. Ответственность и прочие условия

11.1. Ответственность за нарушение обязательств

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты.

11.2. Ограничение ответственности Исполнителя

11.2.1. Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки и упущенную выгоду Ресторана, возникшие в связи с использованием или невозможностью использования платформы.

11.2.2. Совокупный размер ответственности Исполнителя по любым требованиям ограничивается 10% стоимости услуг, оказанных в отчетном периоде, в котором возникло нарушение.

11.3. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора и которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.4. Ответственность Ресторана

11.4.1. Ресторан несет полную ответственность за:

- соответствие размещаемых материалов требованиям законодательства РФ, включая законодательство о рекламе, о защите прав потребителей и об интеллектуальной собственности;
- за качество товаров и своевременность выполнения заказов;
- достоверность и актуальность всей предоставленной информации;
- нарушение прав третьих лиц при использовании размещаемых материалов.

11.4.2. Ресторан обязуется самостоятельно урегулировать все претензии третьих лиц,

связанные с размещенными материалами, и возместить убытки Исполнителя в случае предъявления к нему соответствующих требований.

11.4.3. Ресторан несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации о применяемых ставках НДС. Ресторан обязуется возместить Исполнителю все убытки (включая уплаченные штрафы, пени, судебные и иные расходы), понесенные в связи с предоставлением недостоверной или несвоевременной информации о ставках НДС.

11.5. Разрешение споров

11.5.1. Предварительный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Ни одна из Сторон не вправе обратиться в суд за разрешением спора, возникшего из Договора или в связи с ним, без предварительного направления письменной претензии и попытки его урегулирования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

11.5.2. При неурегулировании споров в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) по месту нахождения Исполнителя.

11.6. Прочие условия

11.6.1. Уведомления по Договору направляются через личный кабинет платформы или по электронной почте.

11.6.2. Отчетные документы могут направляться в электронной форме.

11.6.3. Недействительность отдельных положений Оферты не влечет недействительности Договора в целом.

11.6.4. Ресторан не вправе передавать права по Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.

11.6.5. Исполнитель вправе раскрывать информацию о Ресторане и размещенных Материалах третьим лицам в целях исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, передачу данных партнерам по доставке, платежным системам, а также для целей продвижения Сервиса.

12. Реквизиты Исполнителя:

ИП Филиппов Николай Афанасьевич

ИНН: 143514633478

ОГРНИП: 323140000056391

Электронная почта: IPOF21@yandex.ru

Тел: 89247650184

Telegram для связи: @Robofood_admin